

조 치 요 청 서

지적구분 : 부서주의(행정상)

1. 제 목 : 골재채취 허가 절차에 관한 사항

2. 관련부서 : 골재단지관리처

3. 지적내용

☐ 골재채취 허가계획 등 공고기간 미 준수

- 현행 골재채취단지 지정 절차는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조 제1항제7호에 따라 공유수면 점·사용 허가가 필요하며, 원칙적으로 점·사용 허가를 선 시행 후 골재채취 허가공고 등을 후 시행하여야 하나,
- 공유수면관리청(관할 지방해양수산청)은 사업자, 허가량 배분 등이 확정되어야 허가절차가 가능하다는 입장임에 따라 골재채취 허가공고를 선 시행하여 허가 내용 확정 후 공유수면 점·사용 허가절차를 진행하고 있다.

[골재채취단지 허가 절차]

① 허가공고 → ② 사업자 및 허가량 배분 ③ 점·사용 협의 → ④ 골재채취 허가

- EEZ골재채취단지 관리사업 업무매뉴얼 제4장(골재채취허가 절차)에 따르면 허가계획 공고(공고서 및 허가조건) 및 수시허가(추가물량, 조건변경 등) 공고는 단지관리자(공단) 및 한국골재협회(공문으로 게시 요청) 홈페이지를 통해 공지하며, 공고기간은 통상적으로 14일 이내, 긴급한 경우 7일 이내로 공고하고 있다.
- 그러나, '19.9.10. 공단 홈페이지에 “남해 배타적 경제수역 골재채취단지 내 골재 채취(수시) 허가계획” 공고를 하였고, 신청접수기간은 공고일과 동일한 '19.9.10.까지로 공고되어 긴급 공고가 아님에도 홈페이지 게시 기간을 준수 하지 아니하였다.

4. 조치할 사항

- 골재단지관리처장은 동일·유사사례가 발생하지 않도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. < 부서주의(행정상) >

2022. 10. 07.

해양환경공단 감사

